

某市中级人民法院

刑事判决书

(2025)某刑初字第A-001号

公诉机关：某市人民检察院。

被告人：陆远，男，1988年6月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省南京市玄武区某路某号，公民身份号码3201*****1234。

经审理查明：2025年3月10日，被告人陆远使用本人真实身份证办理农业银行借记卡一张（卡号62178899，绑定手机号138****5678，含U盾）。当日以800元价格出售给绰号“周野”的男子。该卡累计接收资金230余万元，均于24小时内转出，涉及电信诈骗案件5起。2025年4月15日陆远经电话传唤到案，如实供述，家属退缴800元。

本院认为：陆远明知他人利用信息网络实施犯罪仍提供支付结算帮助，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪。陆远系自首，退缴违法所得，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人陆远犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。

二、违法所得人民币八百元予以没收，上缴国库；扣押的银行卡、U盾、手机由扣押机关依法处理。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向某省高级人民法院提出上诉。

审判长 XXX

某市中级人民法院（盖章） 二〇二五年十二月三日